제37회 대비 공인중개사법령 암기사항 15선

01. 등록기준(중개법인)

내 용	비 고
① 자본금 5천만 원 이상의 **상**법상 회사 / **협동조합**	사회적 협동조합(X)
② 법 제14조 **업**무만의 영위목적	중개업 포함 7EA
③ **대**표자가 공인중개사일 것	
④ 대표자 제외 **사**원 · 임원의 ⅓이상 공인중개사일 것	
⑤ 사원 · 임원 및 분사무소 책임자의 실**무**교육 이수	직전 1년이내
⑥ 중개사무**소** 확보(대장기재 혹은 사용승인 된)	

02. 결격사유(개업공인중개사 등)

사 유	비 고
① **미**성년자	
② **피**성년후견인 · 피한정후견인 개시심판 받은자	절취
③ **파**산선고 미복권자	절취
④ **금**고 이상 실형받고 집행종료 · 면제 후 3년 미경과자	절취
⑤ **금**고 이상 형의 집행유예기간이 만료되고 2년 미경과자	절취
⑥ 자격**취**소 후 3년 미경과자	절취
⑦ 자격**정**지기간 중인 자	
⑧ 등록**취**소 후 3년 미경과자	**'사·해·결·등'** 제외
⑨ 업무**정**지처분 후 폐업 한 후 정지기간 미경과자	
⑩ 법인의 업무정지 사유발생시 **사**원 · 임원이었던 자	
⑪ 이 법 위반 300만원 이상 **벌**금형 선고 후 3년 미경과자	절취
⑫ 결격사유인 **사**원 · 임원이 있는 법인	절취

03. 겸업업무(중개법인) (교): All(겸업제한 위반시)

가능업무	비 고
① 상업용 건축물 및 주택의 **임**대관리 등 부동산 관리대행	**주택관리대행 물량제한**
② 부동산의 이용 · 개발 및 거래에 관한 **상**담	개발업(X)
③ 개공 대상의 **경**영기법 및 경영정보의 제공	공인중개사 대상(X)
④ 상업용 건축물 및 주택의 **분**양대행	**토지분양대행**(X)
⑤ 중개업에 부**수**되는 용역의 알선	용역업(X)
⑥ **경**매, 공매부동산에 대한 4EA업무	경매입찰대리:등록 要

04. 지정요건 및 지정취소(거래정보사업자)

지정요건
① 500명(2개 이상 사도에서 각 30인)이상 **가**입 · 이용신청
② **정**보처리기사와 **공**인중개사 1명 이상 확보
③ **용**량 및 성능을 갖춘 컴퓨터설비 확보(거래정보사업자)
지정취소 사유
① 운**영**규정 미승인·운영규정 위반한 거래정보망 운영(500⇓과태료 병과)
② **한**정하여 · 다르게 · 차별적 등 정보 공개의무 위반(1/1 형벌병과)
③ **사**망 · 해산 등 운영이 불가능(청문생략)
④ **거**짓 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
⑤ **지**정받은 날부터 1년 이내 설차운영하지 아니한 경우

05. 금지행위(개업공인중개사 등에게 적용) (교): All

내 용	비 고
① 중개대상물의 매매 **업**	1/1 (상취) (자격정지)
② **무**등록중개업 임을 알면서 협력행위(중개의뢰·명의이용)	
③ **금**품초과 수수	
④ 중요사항에 관한 **거**짓된 언행 그 밖의 방법으로 그릇된 판단	
⑤ 거래금지 된 **증**서의 중개매매 업	3/3 (상취) (자격정지)
⑥ **직**접거래 · 쌍방대리	
⑦ 부동산**투**기를 조장하는 행위	
⑧ 중개대상물의 **시**세에 부당한 영향을 주는 행위 (포)	
⑨ **단**체를 구성하여 중개(공동중개 포함)를 제한하는 행위 (포)	

06. 금지행위(누구든지 적용) (포): All, (교): All

사 유 (시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 **개 · 공 등의 업무를 방해**)	비 고
① 특정 개업공인중개사 등에 대한 중개의뢰를 제한하거나 제한을 유도하는 행위	3/3
② 특정 개·공 등에게만 중개의뢰를 하도록 유도함으로써 다른 개공 등을 부당하게 차별하는 행위	
③ 특정가격 이하로 중개의뢰하지 아니하도록 유도하는 행위	
④ 개업공인중개사 등의 중개대상물에 대한 정당한 표시 · 광고 행위를 방해하는 행위	
⑤ 중개대상물을 시세보다 현저하게 높게 표시 · 광고하도록 강요하거나 표시 · 광고하도록 유도하는 행위	

07. 자격취소(모든 공인중개사) (교=교란행위)

사 유	비 고
① 자격의 **부**정취득	
② 자격**정**지 기간 중 업무수행(이중소속 포함)	이중소속 : 1/1
③ 자격증의 양도 · **대**여 (포)(교)	1/1
④ 이 법 또는 공인중개사업무 관련 형법 위반한 금고이상 선고(집행유예 포함)	**범·문·사·횡·배**

08. 자격정지(소속공인중개사)

사 유	비 고
① 성실·정확한 확인 · **설**명 또는 설명의 근거자료 미제시	
② **이**중소속(6月) (교)	1/1
③ 인**장**미등록·미등록인장 사용	
④ 확인·설명서 **서**명 및 날인의무 위반	당해업무 수행시
⑤ 거래계**약**서의 거짓기재2개 이상 작성(6月) (교)	
⑥ 거래계약서 **서**명 및 날인의무 위반	당해업무 수행시
⑦ **금지**행위를 한 경우(6月) (교)	1/1, 3/3

09. 절대적 등록취소(개업공인중개사)

사 유	비 고
① **결**격사유 중 절대적 등록취소사유(7EA의 후발적 결격)에 해당	
② **사**망 · 해산	청문생략
③ **부**정등록 (교)	3/3
④ 이**중**등록 (교)	1/1
⑤ 개공과 소공을 합한 수의 **5**배를 초과하여 중개보조원을 고용한 경우(교) ☛ **고용상한제**	1/1
⑥ 최근1년 이내 **3**회(2회 업무정지처분 + 업무정지 해당 행위)	
⑦ 등록증 **양**도 · 대여 (포)(교)	1/1
⑧ **업**무정지 중 업무수행하거나 · 자격정지 중 업무를 하게 한 경우	
⑨ 이중**소**속 (교)	1/1

10. 행정형벌(3/3) (포=포상금), (교): All

사 유	비 고
① **개**설등록 하지 아니하고 중개업한 자(=무등록 중개업) (포)	
② **부**정 등록자(≠무등록 중개업이중등록) (포)	절취
③ **증**서의 중개 · 매매 업	상취
④ **직**접거래 · 쌍방대리	
⑤ 부동산**투**기를 조장하는 행위	
⑥ 중개대상물의 **시**세에 부당한 영향을 주는 행위 (포)	
⑦ **단**체를 구성하여 중개(공동중개 포함)를 제한하는 행위 (포)	
⑧ 누구에게나 적용되는 금지행위(개공 등의 업무를 **방해**하는 행위)(포)	

11. 행정질서벌(100⇓과태료)

사 유	비 고
① **휴** · 폐업관련 신고위반	등록관청
② **게**시물 미게시 (교)	
③ 손해배상책임에 관한 사항 **설**명, 사본 · 전자문서 교부의무 위반	
④ **사**무소의 명칭관련 의무(문자사용 · 성명표기 등) 위반 (교)	
⑤ **이**전신고의무 위반	
⑥ 등록 취소시 7일 이내 등록증 미**반**납	
⑦ 중개대상물 **표**시 · 광고시 명시의무 위반(중개보조원 명시금지)	
⑧ 자격 취소시 7일 이내에 자격 미**반**납 · 사유서 미제출	사도지사

12. 행정질서벌(500⇓과태료)

사 유	비 고
① 운영규정 미승인 · 운영규정 위반한 거래정보사업자	국장
② 지도 · 감독 불응한 거래정보사업자 / 협회	
③ 공제사업 운용실적 미 공시(회계년도 종료후 3월 이내)한 협회	
④ 공제사업 관련 개선명령 / 임원에 대한 시정명령 불이행한 협회	
⑤ 표시 · 광고관련 자료제출 / 필요조치 불응한 **정보통신서비스 제공자**	
⑥ **정당한 사유 없이 연수교육을 받지 아니한 자**(개 · 공 및 소공)	사도지사
⑦ **중개대상물에 대한 부당한** 표시 · 광고(개 · 공)	등록관청
⑧ **성실·정확한 확인 · 설명 또는 설명의 근거자료 미제시**(개 · 공)(교)	
⑨ **중개보조원 고지의무 위반(중개보조원 + 개업공인중개사 양벌)**(교)	

13. 상대적 등록취소(개업공인중개사)

사 유	비 고
① 등록기준 미달	
② **이중사무소** (교)	1/1
③ 임시 중개시설물 설치(=이중사무소) (교)	1/1
④ 중개법인 겸업업무 이외의 업무수행 (교)	
⑤ 무단휴업 6월 초과	
⑥ 전속중개계약 체결후 정보 공개 · 비공개의무 위반	
⑦ 거래계약서 거짓기재 · 이중작성 (교)	
⑧ 업무보증 설정하지 아니하고 업무 개시	
⑨ **개업공인중개사 등에게 적용**되는 **금지행위** 위반 (교)	1/1, 3/3
⑩ 최근1년 이내 **4**회(3회 '업/과' 처분 + '업/과' 해당 행위)	
⑪ 공정거래법상 시정조치나 과징금을 최근 2년이내 2회이상 받은 경우	

14. 행정형벌(1/1)

사 유	비 고
① 자격증 양도 · 대여 또는 양수 · 대여받은 자 (포)(교) + **알선 자**(교)	
② "공인중개사" 또는 유사명칭 사용한 자 (교)	**아닌 자**
③ **이중등록·이중소속** 된 자 (교)	절취
④ **이중사무소** 둔 자 (교)	상취
⑤ 임시 중개시설물 설치한 자(=**이중사무소**) (교)	상취
⑥ 개공과 소공 합한 수의 **5**배를 초과하여 중개보조원을 고용한 자(교)	절취
⑦ "공인중개사사무소", "부동산중개" 또는 유사명칭 사용한 자 (교)	**아닌 자**
⑧ **중개대상물 표시 · 광고를 한 자** (포)	**아닌 자**
⑨ 등록증 양도 · 대여 또는 양수 · 대여받은 자 (포)(교) + **알선 자**(교)	절취
⑩ 한정하여 · 다르게 · 차별적 등 정보 공개의무 위반(거래정보사업자)	지정취소
⑪ **업무상 비밀 누설한 자**(=반의사 불벌죄) (교)	상취 (금지행위)
⑫ 중개대상물의 매매 업 (교)	
⑬ 무등록중개업 임을 알면서 협력행위(중개의뢰 · 명의이용)(교)	
⑭ 금품초과 수수 (교)	
⑮ 중요사항에 관한 거짓된 언행 그 밖의 방법 (교)	

15. 업무정지(개업공인중개사, 분사무소)

내 용	비 고
① 결격사유인 고용인(**사원 · 임원이 아닌**)을 둔 경우 : 6月	2월내 해소×
② 인장관련 의무 위반	
③ 전속중개계약서 미사용·계약서 미보존	
④ 거래정보망에 거짓정보 공개	6月
⑤ 거래정보망 공개물건의 거래완성사실 미통보	
⑥ 확인 · 설명서 미교부·미보존	
⑦ 확인 · 설명서 서명 및 날인의무 위반	
⑧ 거래계약서 관련 의무(필요적 기재사항, 작성, 교부, 보존) 위반	
⑨ 거래계약서 서명 및 날인의무 위반	
⑩ 지도 · 감독 불응	
⑪ **상대적 등록취소 처분사유에 해당**하는 경우	6月
⑫ 최근1년 이내 **3**회(2회 '업/과' 처분 + **과태료** 해당 행위)	6月
⑬ 부칙 상의 개업공인중개사가 업무지역 위반	
⑭ 공정거래법 위반으로 시정조치나 과징금 처분을 받은 경우	1月 ~ 6月
⑮ **그 밖에 이 법 또는 이 법에 의한 명령·처분 위반**	

제37회 대비 공인중개사법령 核心 비교사항

01. 공개사항과 확인 · 설명사항 비교

내 용	공개사항	확인·설명 사항
① 중개대상물의 종류·소재지·지번·지목·면적·용도·구조 및 건축연도 등 기본적인 사항	O	O
② 소유권·전세권·저당권·지상권 및 임차권 등 중개대상물의 권리관계에 관한 사항**(인적사항 공개X)**	O	O
③ 거래예정금액	O	O
④ 중개**보수** 및 실비의 금액과 그 산출내역	X	O
⑤ 공시지가(단, 임대차의 경우 공개하지 아니할 수 있음)	O	X
⑥ **토지이용계획**	X	O
⑦ 공법상의 거래규제 및 이용제한에 관한 사항	O	O
⑧ 수도·전기·가스·소방·열공급·승강기 및 배수 등 시설물의 상태 (오수·폐수·쓰레기처리시설의 상태는 공개사항에만 해당)	O (배수X)	O
⑨ 벽면·바닥면 및 도배의 상태(단, 바닥면은 공개사항은 아님)	O	O
⑩ 일조·소음·진동 등 환경조건	O	O
⑪ 도로 및 대중교통수단과의 연계성, 시장·학교와의 근접성 등 입지조건	O	O
⑫ 중개대상물에 대한 권리를 취득함에 따라 부담하여야 할 **조세**의 종류 및 세율	X	O
⑬ 관리비 금액과 그 산출내역	X	O
⑭ 「주택임대차보호법」에 따른 임대인의 정보제시 의무 및 보증금 중 일정액의 보호에 관한 사항	X	O
⑮ 「주민등록법」 에 따른 전입세대확인서의 열람 또는 교부에 관한 사항	X	O
⑯ 「민간임대주택에 관한 특별법」 에 따른 임대보증금에 대한 보증에 관한 사항	X	O

※ ⑬~⑯ : 주택임대차 중개시에만 해당(2024.7.10. 시행)

02. 표시 · 광고 명시사항 비교 등

구 분	공통적 명시사항	인터넷광고시 추가 명시사항	부당한 표시 · 광고
내 용	① 중개사무소의 **명**칭 ② 중개사무소의 **소**재지 ③ 중개사무소의 **연**락처 ④ 개업공인중개사의 **성명**(법인은 대표자의 성명) ⑤ 중개사무소의 등록**번호**	① 소재지(물건) ② 면적 ③ 가격 ④ 중개대상물 종류 ⑤ 거래 형태 ⑥ 건축물 및 그 밖의 토지의 정착물인 경우 다음 각 목의 사항 가. 총 층수 나.「건축법」 또는 「주택법」 등 관련 법률에 따른 사용승인 · 사용검사 · 준공검사 등을 받은 날 다. 해당 건축물의 방향, 방의 개수, 욕실의 개수, 입주가능일, 주차대수 및 관리비	① 중개대상물이 존재하지 않아서 실제로 거래를 할 수 없는 중개대상물에 대한 표시 · 광고 ② 중개대상물의 가격 등 내용을 사실과 다르게 거짓으로 표시 · 광고하거나 사실을 과장되게 하는 표시 · 광고 ③ 중개대상물이 존재하지만 실제로 중개의 대상이 될 수 없는 중개대상물에 대한 표시 · 광고 ④ 중개대상물이 존재하지만 실제로 중개할 의사가 없는 중개대상물에 대한 표시 · 광고 ⑤ 중개대상물의 입지조건, 생활여건, 가격 및 거래조건 등 중개대상물 선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실을 빠뜨리거나 은폐 · 축소하는 등의 방법으로 소비자를 속이는 표시 · 광고
처 벌	100만원 이하 과태료		500만원 이하 과태료

03. 중개계약서와 거래계약서의 기재사항 비교

일반중개계약서 기재사항	거래계약서 필요적 기재사항
① 중개대상**물**의 위치 및 규모 ② **거래예정가격** ③ 거래예정가격에 대하여 정한 중개보**수** ④ 그 밖에 개업공인중개사와 중개의뢰인이 **준**수하여야 할 사항	① 거래당사자의 인적 사항 ② 물건의 표시 ③ 계약일 ④ **거래금액** · 계약금액 및 그 지급일자 등 지급에 관한 사항 ⑤ 물건의 인도일시 ⑥ 권리이전의 내용 ⑦ 계약의 조건이나 기한이 있는 경우에는 그 조건 또는 기한 ⑧ **중개대상물 확인 · 설명서 교부일자** ⑨ 그 밖의 약정내용

04. 확인 · 설명서 서식비교

구 분 : 「대 권 금 세 실 수」	I (주거용)	II (비주거용)	III (토 지)	IV (입목/재단용)
Ⅰ. 개업공인중개사 기본 확인사항				
① **대**상물건의 표시	○(내진)	○(내진)	○	○
② **권**리관계	○	○	○	○
③ 토지이용계획, 공법상 이용제한 및 거래규제	○	○	○	
④ 임대차확인사항(서명 또는 날인 란)	○			
⑤ 입지조건(도로·교통·주차장·교육시설)	○	○ 교육시설×	○ 주차,교육×	
⑥ 관리에 관한 사항	○ 관리비포함	○		
⑦ 비선호시설(1km이내)	○		○	
⑧ 거래예정**금**액 등(공시지가 포함)	○	○	○	○
⑨ 취득 시 부담할 조**세**의 종류 및 세율	○	○	○	○
⑩ 재단목록 또는 입목의 생육상태				○
⑪ 그 밖의 참고사항				○
Ⅱ. 개업공인중개사 세부 확인사항				
⑫ **실**제권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리 사항	○	○	○	○
⑬ 내·외부 시설물의 상태(건축물)	○	○		
⑭ 벽면·바닥면 및 도배상태	○	○ 도배×		
⑮ 환경조건(일조량·소음·진동)	○			
⑯ 현장안내(현장안내자 체크)	○			
Ⅲ. 중개보수 등에 관한 사항				
⑰ 중개보**수** 및 실비의 금액과 산출내역**(지급시기 포함)**	○	○	○	○

- 건축물의 방향은 **주택은 거실이나 안방 등 주실(主室)**을, **그 밖의 건축물은 주된 출입구**를 기준으로 한다. 만약 기준이 불분명하면 개업공인중개사가 기준을 표시(ex:현관기준 남향)하여 기재.
- 토지에 대한 "건폐율 상한 및 용적률 상한"은 **시 · 군 조례**에 따라 기재.